

1504122-96.2018.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: André Rossi

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2124410/2018 - DEL.POL.GUARUJA, 2632131 - DEL.POL.GUARUJA, 7883/2018 -

DEL.POL.GUARUJA, 2124410 - DEL.POL.GUARUJA, 7883/18/203 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

2ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11490-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1504122-96.2018.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504122-96.2018.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2124410/2018 - DEL.POL.GUARUJA, 2632131 - DEL.POL.GUARUJA, 7883/2018 -

DEL.POL.GUARUJA, 2124410 - DEL.POL.GUARUJA, 7883/18/203 - DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUIZ FERNANDO DE SOUZA LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Rossi

Vistos.

LUIZ FERNANDO DE SOUZA LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 5 de dezembro de 2018, por volta das 14h43, na Rua Maria Alzira da Conceição, próximo ao numeral 44, Parque Enseada, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de comércio e entrega a terceiros, 27 (vinte e sete) porções de cocaína, pesando aproximadamente 35g, droga que determina dependência física e psíquica, fazendo-o, porém, sem autorização e em desacordo com determinação legal

ou regulamentar.

Consta da denúncia que policiais militares estavam em patrulhamento ostensivo pelo local dos fatos, ocasião em que avistaram LUIZ FERNANDO em atitude suspeita, ensejando que ele fosse abordado, após breve fuga e perseguição. Submetido à revista pessoal, os policiais encontraram a quantia de R\$ 17,00 (dezesete reais) em dinheiro e 27 (vinte e sete) porções de cocaína dentro da cueca do acusado.

Consta, ainda, que o crime foi praticado nas imediações da Escola Municipal Amélia Marangoni Chede Neim.

O réu foi notificado pessoalmente (fls. 67) e apresentou defesa prévia (fls. 72/73). A denúncia foi recebida em 20 de fevereiro de 2020 (fls. 79/80), seguindo-se oitiva das testemunhas e interrogatório do acusado (fls. 115/117).

Em alegações finais o Ministério Público requereu a desclassificação para o delito de porte de substância entorpecente para consumo pessoal, impondo-se ao acusado prestação de serviços à comunidade pelo prazo de dez meses (fls. 113/114), no que foi secundado pela d. Defesa que sustentou também teses subsidiárias (fls. 131/139).

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade delitiva vem bem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), auto de exibição e apreensão de fls. 5, auto de constatação prévia de entorpecente a fls. 9 e o exame químico toxicológico a fls. 49/51, com resultado positivo para cocaína.

A autoria que se comprovou, porém, diz com o delito tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

De fato. Tanto perante a autoridade policial quanto em Juízo o réu negou veementemente a traficância.

Perante a autoridade policial disse que:

“Na data e local dos fatos estava transitando pela via pública, vindo de um local conhecido como ponto de venda de entorpecente, haja vista ser usuário de entorpecente, e em seu bolso levava consigo a quantia de R\$ 10,00 no momento em que acabará de comprar o eppendorff surgiu uma viatura da PM, e assim o traficante saiu correndo e este interrogado restou no local sozinho; que em sua revista pessoal nada foi encontrado. Por fim foi conduzido até a delegacia sob alegação de tráfico de drogas, contudo nega tal conduta”. (fls. 11).

Em juízo, o acusado afirmou que estava na posse de apenas R\$ 10,00, que iria utilizar para adquirir entorpecente para seu próprio consumo. Negou ter corrido dos policiais. Não viu onde os policiais teriam encontrado as drogas. Afirmou ser usuário de cocaína (fls. 117).

A prova produzida não logrou infirmar, com a segurança necessária, a negativa de traficância sustentada pelo réu.

A testemunha Caique Augusto Machado Lagatta, policial militar, narrou que realizava patrulhamento pela comunidade quando avistaram o acusado que, ao perceber a presença policial, apresentou certo nervosismo e tentou empreender fuga. Foi realizada a abordagem e, em busca pessoal, foram localizadas dentro da cueca do

acusado R\$ 17,00 em dinheiro e vinte e sete porções de cocaína. O acusado alegou ser usuário. Afirmou que o réu estava sozinho, parado na via. Afirmou que o local é conhecido como ponto de venda de drogas e há uma escola próxima ao local (fls. 116).

A testemunha Samuel Silas de Queiroz Silva, também policial militar, disse que realizava patrulhamento quando avistaram o acusado, que conduzia uma bicicleta e, ao se deparar com a equipe policial, apresentou certo nervosismo. O acusado foi abordado e no interior de sua cueca foram localizadas porções de cocaína. Afirmou que o réu estava próximo a um ponto de venda de drogas, o que fez crer que estivesse traficando. Não viu o réu recebendo ou entregando algo a alguém (fls. 115).

Como se vê, embora comprovada a posse de vinte e sete porções de cocaína pelo acusado, não há provas bastantes da traficância atribuída ao réu.

Não consta tenham as testemunhas policiais militares recebido informações anônimas a respeito do tráfico de entorpecentes no local dos fatos. Não presenciaram o acusado manusear as drogas, nem praticar atos típicos de comercialização de entorpecente, recebendo usuários e entregando objetos a estes. Tampouco foi encontrada com o acusado quantia elevada em dinheiro. Ademais, enquanto a testemunha PM Caique afirmou que o réu estaria parado em local conhecido como ponto de venda de drogas, observou a testemunha PM Samuel que o réu passava pelo local conduzindo uma bicicleta.

A quantidade do entorpecente encontrado, vinte e sete porções de cocaína, com peso líquido de 14,3 gramas, não é o bastante para se ter como comprovado, estreme de dúvidas, destinasse a droga a consumo de terceiros.

Assim, havendo dúvidas quanto à destinação da droga, impõe-se desclassificação para o crime descrito na art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois a dúvida há de favorecer o acusado.

Em que pese à desclassificação para crime de menor potencial ofensivo, reputo não ser caso de remessa dos autos ao Juizado Especial.

Na hipótese, incide a regra contida no artigo 43 do Código de Processo Civil, aplicado, por analogia, ao processo penal, levando à perpetuação do foro onde foi colhida a prova e interrogado o réu.

Neste sentido:

"CONFLITO DE JURISDIÇÃO. Conflito de Jurisdição. Ação penal para apuração de crime de tráfico de entorpecentes. Posterior desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11343/06. Remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal. Impossibilidade. Competência da Vara Criminal, em razão da aplicação da regra da perpetuatio jurisdictionis. Conflito procedente. Competência do Juízo da 1ª Vara Criminal de Taubaté, ora suscitado" (Relator: Issa Ahmed; Conflito de Jurisdição nº 0049673-74.2014.8.26.0000; Comarca: Taubaté; Órgão julgador: Câmara Especial; Data do julgamento: 13/04/2015; Data de registro: 16/04/2015).

"CONFLITO DE JURISDIÇÃO. Conflito de Jurisdição. Ação penal para apuração de crime de tráfico de entorpecentes. Posterior desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11343/06. Remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal. Impossibilidade. Competência da Vara Criminal, em razão da aplicação da regra da perpetuatio jurisdictionis. Precedentes desta Colenda Câmara Especial. Conflito procedente. Competência do Juízo suscitado" (TJSP, Câmara Especial, Rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. em 19/05/2014).

"Conflito de Jurisdição - processo em fase de alegações finais - desclassificação para infração de menor potencial ofensivo - redistribuição dos autos à Vara do JECrim - impossibilidade - princípios da perpetuação da jurisdição e da identidade física do juiz - inteligência do artigo 87 do Código de Processo Civil aplicado por analogia ao processo penal e do artigo 399, § 2º, do Código de Processo Penal - precedentes - conflito procedente - competência do Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Praia Grande, suscitado" (Relator: Eros Piceli (Vice Presidente); Conflito de Jurisdição nº 0013053-29.2015.8.26.0000; Comarca: Praia Grande; Órgão julgador: Câmara Especial; Data do julgamento: 27/07/2015; Data de registro: 01/08/2015).

Não obstante, observo que se encontra superado o prazo prescricional que seria, nos termos do art. 30 da Lei nº 11.343/06, de 02 (dois) anos, sendo medida imperativa o reconhecimento da prescrição, julgando-se extinta a punibilidade do réu com fulcro no artigo 107, inciso IV do Código Penal.

O curso do prazo prescricional foi interrompido quando do recebimento da denúncia, em 20 de fevereiro de 2020 (fls. 79/80).

Entre a retomada do curso do prazo prescricional e a presente data passaram-se mais de dois anos, não ocorrendo qualquer outra causa interruptiva ou impeditiva da prescrição, de modo que o prazo prescricional previsto no art. 30 da Lei nº 11.343/06 foi ultrapassado.

Em face do exposto, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, ex vi do art. 30 da Lei nº 11.343/06, e JULGO EXTINTA a punibilidade de LUIZ FERNANDO DE SOUZA LIMA, qualificado nos autos, pela prática do delito tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/06, e o faço com fundamento no art. 107, inciso IV do Estatuto Repressivo.

No ofício a ser encaminhado ao IIRGD, solicite-se a observância do disposto no art. 202 da Lei de Execução Penal, por analogia, no tocante ao sigilo das informações referentes a este processo, que prescinde do pedido de reabilitação criminal: "Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, atestados ou certidões fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da Justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei".

Determino a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas, reservando-se o necessário para contraprova e comprovando-se a destruição nos autos.

Considerando a desclassificação operada, os valores apreendidos com o réu quando de sua prisão em flagrante devem ser a ele devolvidos, com fulcro no art. 63 da Lei 11.343/2006. Providencie o Cartório o necessário.

Oportunamente, arquivem-se.

P.I.C.

Guaruja, 8 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA